

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제41조의3(매각시 측량비용)에 따르면 매각시 발생하는 측량비용¹⁹⁾은 원칙적으로 매수신청인이 부담하도록 하되 도시계획시설 및 현황 도로 등 장애요인으로 분할이 필요한 경우 공사가 부담할 수 있다고 되어 있음
- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제67조(계정과목) 및 별지 제15호서식에 따르면 재산용역비는 재산에 대한 측량비, 경비·청소용역비, 재산운반·보관비, 임차료, 송금수수료, 세미나비용 등 재산경비로 소요되는 비용이라고 되어 있음
- 따라서, 국유재산을 매각하면서 발생하는 측량비용 중 도시계획시설 및 현황 도로 등 이외의 사유로 발생한 분할측량비용은 매수신청인이 부담하도록 하고, 공사가 위 비용을 지급한 경우 매수신청인으로부터 회수하여야 하며 이는 재산

19) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제106조 제2항 및 제3항에 따라 국토교통부 고시 제2018-945호로 측량 수수료를 고시하고, 매각 시 발생하는 분할측량비용은 아래와 같음(통상 1필지의 국유재산을 2필지로 분할하는 경우 600천 원 ~ 1,000천 원 상당의 분할측량비용이 발생)

[참고] 분할측량비용 산출

(단위 : m², 천 원)

기준			토지 개별공시지가별						
토지구분	단위	면적별	5천 원 이하	5천 원 초과 ~ 15천 원 이하	15천 원 초과 ~ 30천 원 이하	30천 원 초과 ~ 100천 원 이하	100천 원 초과 ~ 1,000천 원 이하	1,000천 원 초과 ~ 5,000천 원 이하	5,000천 원 초과 ~ 10,000천 원 이하
토지 (도해)	1필지 (분할후)	1,500	181	220	259	337	388	414	441
임야 (도해)	1필지 (분할후)	5,000	228	277	326	424	489	522	554
수치	1필지 (분할후)	1,500	176	213	251	326	376	402	427

관리에 소요되는 비용인 재산용역비와 구분하여 별도 계정으로 지출(선급금 등)하고 별도 계정(기타미수금 등)으로 관리하여야 함

□ 그런데, 경남지역본부에서 국유재산을 매각하면서 지출한 분할측량비용 중 매수신청인이 부담하여야 하는 분할측량비용에 대한 지출 및 회수 실태를 점검한 결과

○ 2013. 4. 15. ◎◎시로부터 인수한 ‘경상남도 □□시 □□면 □□리 △△△-△(대, 1,963㎡)’ 소재 국유재산은 2017. 6. 26. 매수신청인인 ○○○가 점유하고 있는 면적인 1,175㎡만큼 분할하여 매각하기로 국유재산 매각처분 승인을 받고

- 2017. 8. 11. 위 1필지의 국유재산을 ‘경상남도 □□시 □□면 □□리 △△△-△(대, 1,175㎡) 및 △△△-△△(대, 788㎡)’ 2필지로 분할하고 매수신청인이 부담하여야 할 분할측량비용 708,400원을 재산관리 비용인 재산용역비로 지출한 후 2017. 9. 14. 매수신청인으로부터 분할측량비용을 입금 받아 재산용역비로 지출한 비용을 취소 처리 하는 등

△ 2013. 2. 1. ~ 2019. 1. 31.까지 총 283건의 분할측량비용 147,488천 원을 재산용역비로 지출하면서

△ [표 16]과 같이 매수신청인이 부담하여야 할 95건의 분할측량비용 29,450천 원을 재산용역비로 지출하였다가 이 중 86건 24,967천 원은 매수신청인으로부터 회수한 후 같은 금액만큼 재산용역비를 취소처리 하였으며

[표 16] 분할측량비용을 재산용역비로 지출한 현황

(단위 : 건, 천 원)

구분	합계		공사 부담분		매수신청인 부담분(재산용역비로 지출)					
					소계		회수		미회수	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재생략”

△ [표 17]과 같이 나머지 9건의 분할측량비용 4,483천 원은 매수신청인으로부터 회수하지도 않았을 뿐 아니라 회수대상 비용으로 관리하지 않고 있음²⁰⁾

- 이로 인해, 재산용역비로 지출한 분할측량비용이 당해 연도에 회수가 안 될 경우 회수한 연도의 재산용역비를 취소 처리함에 따라 회수한 연도의 재정운영표에 재산용역비가 과소 계상되고²¹⁾ 미회수한 분할측량비용이 회수 누락될 우려가 있음²²⁾

[표 17] 분할측량비용 미회수 명세

(단위 : 원)

순번	국유재산 소재지	전표일자	금 액
----	----------	------	-----

“기재생략”

20) 매수신청인으로부터 회수하여야 하는 분할측량비용은 자산계정(선급금(기타) 등)으로 관리하여야 타당함

21) 86건 중 2건(1,500천 원)이 과년도 발생한 재산용역비의 취소로 2016년 964천 원, 2015년 536천 원의 재산용역비가 재정운영표상 과소 계상됨

22) 경남지역본부를 제외한 11개 부점에 대하여서는 ‘내규 및 전산시스템 관리실태’ 특정 감사에서 추가 확인하고 재발방지대책에 대하여 검토 예정

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 매수신청인으로부터 분할측량비용 9건 (금액 4,483,600원)을 회수하고
 - 매수신청인이 부담하여야 하는 분할측량비용을 국가가 부담하는 일이 없도록 재산관련 비용과 계정과목을 구분하여 지출하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)